

Fiktív ÁSZF

Oktatási célú, részben vitatható minta

Hatályos: 2026. június 10-től

Szolgáltató: PéldaWeb Online Szolgáltató Kft.

Székhely: 1111 Budapest, Minta utca 1.

E-mail: ugyfelszolgalat@peldaweb.hu

Weboldal: www.peldaweb.hu

Jelen Általános Szerződési Feltételek a PéldaWeb Online Szolgáltató Kft. által nyújtott digitális szolgáltatások, online előfizetések, letölthető anyagok és webes hozzáférések igénybevételének feltételeit szabályozzák.

Jelen dokumentum kizárólag oktatási célú fiktív minta. Valós kereskedelmi vagy fogyasztói jogviszonyban változtatás nélkül nem használható.

1. Általános rendelkezések

1.1. A Felhasználó a Weboldal használatával, a regisztrációval, megrendeléssel vagy bármely fizetési művelet kezdeményezésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, elfogadta, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1.2. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et időről időre módosítani. A módosítás a Weboldalon történő közzététellel lép hatályba, kivéve, ha a Szolgáltató ettől eltérően rendelkezik.

1.3. A Felhasználó köteles rendszeresen ellenőrizni az ÁSZF aktuális tartalmát. A szolgáltatás további használata a módosított feltételek elfogadásának minősül.

Oktatási megjegyzés: Ez nem nyíltan inkorrekt, de erősen szolgáltatóbarát. Különösen problémás lehet, hogy a módosítás automatikusan elfogadottnak minősülhet pusztán a további használattal.

2. A szolgáltatás tárgya

2.1. A Szolgáltató online oktatási, digitális tartalmi, letölthető dokumentum-, videó-, sablon- és előfizetéses hozzáférési szolgáltatásokat nyújt.

2.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás tartalmát, struktúráját, technikai működését, funkcióit, megjelenését, árképzését és elérhetőségét üzleti, technikai vagy fejlesztési okból módosítsa.

2.3. A Szolgáltató törekszik arra, hogy a szolgáltatás folyamatosan elérhető legyen, azonban nem vállal garantált rendelkezésre állást, kivéve, ha arról külön írásbeli megállapodás rendelkezik.

Oktatási megjegyzés: Ez önmagában elfogadható lehet, de a „törekszik” és a garancia hiánya előfizetéses szolgáltatásnál vitás helyzeteket okozhat.

3. Regisztráció és felhasználói fiók

3.1. Egyes szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció szükséges.

3.2. A Felhasználó köteles valós, pontos és naprakész adatokat megadni.

3.3. A Felhasználó felelős a belépési adatai biztonságáért, valamint minden olyan tevékenységért, amely a felhasználói fiókján keresztül történik.

3.4. A Szolgáltató jogosult a felhasználói fiókot ideiglenesen felfüggeszteni vagy véglegesen megszüntetni, amennyiben a Felhasználó magatartása a Szolgáltató megítélése szerint sérti a jelen ÁSZF-et, a jóhiszemű használat követelményét, vagy a Szolgáltató üzleti érdekeit.

Oktatási megjegyzés: A „Szolgáltató megítélése szerint” és az „üzleti érdek” túl tág fogalmak. Nem feltétlenül jogellenes megfogalmazás, de könnyen egyoldalúvá válhat.

4. Díjak és fizetés

4.1. A szolgáltatások díjai a Weboldalon kerülnek feltüntetésre.

4.2. A Szolgáltató jogosult az árakat egyoldalúan módosítani. Az árváltozás a már megkezdett előfizetési időszakot nem érinti, kivéve, ha a módosítás jogszabályváltozás, adóteher-változás, jelentős költségnövekedés vagy egyéb, a Szolgáltató gazdasági működését érdemben érintő körülmény miatt válik indokolttá.

4.3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy akciós, kedvezményes vagy promóciós díjak esetén a Szolgáltató nem köteles a kedvezményes árat a későbbi előfizetési időszakokra fenntartani.

4.4. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a hozzáférést korlátozni vagy felfüggeszteni.

Oktatási megjegyzés: Ez nem feltétlenül inkorrekt, de a 4.2. pont túl szélesen engedi az ár módosítását. Korrektebb lenne konkrétabb feltételeket és előzetes értesítési határidőt írni.

5. Előfizetés és automatikus megújulás

5.1. Az előfizetéses szolgáltatások határozott időre vagy automatikusan megújuló konstrukcióban vehetők igénybe.

5.2. Automatikusan megújuló előfizetés esetén a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató vagy fizetési partnere az előfizetési díjat az aktuális időszak lejáratakor ismételtlen megterhelje.

5.3. Az előfizetés lemondását a Felhasználó a fiókjában vagy az ügyfélszolgálaton keresztül kezdeményezheti.

5.4. A lemondás akkor tekinthető érvényesnek, ha azt a Szolgáltató rendszere visszaigazolta.

5.5. A már megkezdett előfizetési időszak díja nem jár vissza, még akkor sem, ha a Felhasználó a szolgáltatást ténylegesen nem használta.

Oktatási megjegyzés: Ez tipikus „szürkezőna”. Nem feltétlenül csaló, de fogyasztóbarátabb lenne előzetes megújulási értesítés, könnyebb lemondási folyamat és arányos visszatérítési szabály.

6. Digitális tartalmak és elállási jog

6.1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy digitális tartalom esetén a teljesítés a hozzáférés megadásával vagy a letöltési lehetőség biztosításával megkezdődik.

6.2. A Felhasználó a vásárlással hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a teljesítést azonnal megkezdje.

6.3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a digitális tartalomhoz való hozzáférés biztosításra került, az elállási jog gyakorlása korlátozott lehet.

6.4. A Szolgáltató a visszatérítési kérelmeket egyedileg bírálja el, különösen figyelembe véve a hozzáférés időtartamát, a letöltések számát, a Felhasználó korábbi vásárlásait és az eset összes körülményét.

Oktatási megjegyzés: Ez nem teljesen inkorrekt, de a fogyasztónak világosan és előzetesen kell értenie, mikor veszíti el az elállási jogát. A „korlátozott lehet” homályos.

7. Szolgáltatás korlátozása

7.1. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás vagy egyes funkciók elérését ideiglenesen korlátozni karbantartás, biztonsági esemény, túlterhelés, visszaélés gyanú, fizetési probléma vagy egyéb működési ok esetén.

7.2. A Szolgáltató nem köteles előzetes értesítést küldeni, ha a korlátozás azonnali beavatkozást igényel.

7.3. A Szolgáltató a korlátozásból eredő közvetett károkért, elmaradt haszonért, adatvesztésért, üzleti kiesésért vagy egyéb következményi kárért nem vállal felelősséget.

Oktatási megjegyzés: Üzemeltetési szempontból érthető, de a felelősség kizárása túl széles lehet, főleg fizetős szolgáltatásnál.

8. Felhasználói magatartás

8.1. A Felhasználó köteles a szolgáltatást rendeltetésszerűen, jogszerűen és jóhiszeműen használni.

8.2. Tilos különösen: a) a szolgáltatás automatizált vagy túlzott mértékű használata; b) a tartalmak tömeges letöltése, másolása vagy továbbértékesítése; c) a hozzáférés megosztása harmadik személlyel; d) a rendszer működésének zavarása; e) a Szolgáltató üzleti érdekeit sértő magatartás.

8.3. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését megszüntetni, ha a Felhasználó a jelen pontban foglaltakat megsérti.

8.4. A hozzáférés megszüntetése esetén a Szolgáltató nem köteles a már megfizetett díj időarányos visszatérítésére, ha a megszüntetésre szerződésszegés miatt került sor.

Oktatási megjegyzés: A cél érthető, de az „üzleti érdeket sértő magatartás” túl általános. Korrektebb lenne pontosan meghatározni, mi számít tiltott magatartásnak.

9. Felelősségkorlátozás

9.1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a szolgáltatás minden Felhasználó egyedi céljának, elvárásának vagy szakmai igényének megfeleljen.

9.2. A Szolgáltató nem felel a Felhasználó oldalán felmerülő technikai hibákért, internetkapcsolati problémákért, eszközkompatibilitási nehézségekért vagy harmadik fél szolgáltatásának hibájáért.

9.3. A Szolgáltató felelőssége a Felhasználó által az adott szolgáltatásért ténylegesen megfizetett díj összegére korlátozódik.

9.4. A Szolgáltató nem felel közvetett károkért, következményi károkért, elmaradt haszonért, üzleti lehetőség elvesztéséért vagy reputációs kárért.

Oktatási megjegyzés: Ez üzletileg gyakori, de fogyasztói vagy kisvállalkozói oldalon vitatható lehet, főleg ha a szolgáltató saját hibájából okoz jelentős kárt.

10. Tartalmak pontossága

10.1. A Szolgáltató törekszik arra, hogy a szolgáltatásban elérhető tartalmak pontosak, naprakészek és hasznosak legyenek.

10.2. A Szolgáltató nem garantálja, hogy minden tartalom hibamentes, teljes, aktuális vagy minden konkrét felhasználási célra alkalmas.

10.3. A Felhasználó a tartalmak alapján saját felelősségére hoz döntést.

10.4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan döntésekért, károkért vagy következményekért, amelyek a tartalmak félreértéséből, hibás alkalmazásából vagy önálló értelmezéséből erednek.

Oktatási megjegyzés: Ez alapvetően elfogadható lehet oktatási szolgáltatásnál, de túlzottan széles felelősségkizárásként is értelmezhető.

11. Szellemi tulajdon

11.1. A Weboldalon és a szolgáltatásban elérhető minden szöveg, videó, kép, sablon, dokumentum, kód minta, oktatási anyag és egyéb tartalom a Szolgáltató vagy jogosult partnere szellemi tulajdonát képezi.

11.2. A Felhasználó a megvásárolt vagy elérhetővé tett tartalmakat kizárólag saját célra használhatja.

11.3. A tartalmak másolása, továbbadása, nyilvános megosztása, kereskedelmi felhasználása vagy oktatási anyagként történő újrahasznosítása a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos.

11.4. A Szolgáltató jogosult a szabályt megsértő Felhasználótól a hozzáférést megvonni és kártérítési igényt érvényesíteni.

Oktatási megjegyzés: Ez alapvetően legitim szolgáltatói érdek. A kérdés inkább az, hogy a megengedett felhasználás elég világosan van-e meghatározva.

12. Panaszkezelés

12.1. A Felhasználó panaszát e-mailben jelentheti be.

12.2. A Szolgáltató törekszik arra, hogy a panaszokat észszerű határidőn belül kivizsgálja.

12.3. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató rövid indokolást adhat, azonban nem köteles részletes jogi vagy technikai állásfoglalást készíteni.

12.4. A Szolgáltató jogosult az ismétlődő, nyilvánvalóan megalapozatlan, sértő vagy túlzott számú panaszt érdemi vizsgálat nélkül lezárni.

Oktatási megjegyzés: A „törekszik” és az „adhat” gyenge vállalás. Korrektebb lenne konkrét válaszadási határidőt és világos panaszkezelési folyamatot írni.

13. Hírlevelek és értesítések

13.1. A Felhasználó a regisztrációval hozzájárulhat ahhoz, hogy a Szolgáltató szolgáltatással kapcsolatos értesítéseket küldjön részére.

13.2. A Szolgáltató jogosult olyan rendszerüzeneteket küldeni, amelyek a szolgáltatás működésével, díjakkal, előfizetéssel, biztonsággal vagy jogi feltételekkel kapcsolatosak.

13.3. Marketing célú megkeresések kizárólag a Felhasználó hozzájárulása alapján küldhetők.

13.4. A Szolgáltató a különböző értesítési típusokat saját rendszereiben külön kezelheti.

Oktatási megjegyzés: Ez viszonylag korrekt, de a rendszerüzenet és marketingüzenet határa gyakran vitás lehet.

14. Szerződés megszűnése

14.1. A Felhasználó bármikor kezdeményezheti fiókja törlését.

14.2. A fiók törlése nem érinti a már esedékessé vált fizetési kötelezettségeket.

14.3. A Szolgáltató jogosult a szerződést megszüntetni, ha a Felhasználó megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit, visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, vagy magatartása a Szolgáltató megítélése szerint a szolgáltatás működését, jó hírnevét vagy üzleti érdekeit veszélyezteti.

14.4. A megszűnés után a Felhasználó hozzáférése a digitális tartalmakhoz megszűnhet, ideértve a korábban megvásárolt, de online fiókhoz kötött tartalmakat is.

Oktatási megjegyzés: A 14.4. különösen problémás lehet, mert a felhasználó elveszítheti azt is, amit korábban kifizetett. Ez tipikus kellemetlen, de gyakran előforduló ÁSZF-szabály.

15. Vis maior

15.1. A Szolgáltató nem felel a szolgáltatás hibájáért vagy elmaradásáért, ha azt olyan körülmény okozza, amely az ellenőrzési körén kívül esik.

15.2. Ilyen körülmény lehet különösen: természeti katasztrófa, háború, járvány, hatósági intézkedés, áramszünet, internetszolgáltatói hiba, felhőszolgáltató hibája, kibertámadás, fizetési szolgáltató hibája vagy harmadik fél szolgáltatásának kiesése.

15.3. A Szolgáltató ilyen esetben törekszik a szolgáltatás helyreállítására, de nem vállal konkrét helyreállítási határidőt.

Oktatási megjegyzés: Ez alapvetően elfogadható, de üzleti előfizetésnél erősen hiányozhatnak az SLA-k és kompenzációs szabályok.

16. Irányadó jog és viták rendezése

16.1. Jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó.

16.2. Felek törekednek arra, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen békés úton rendezzék.

16.3. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a jogvita rendezésére a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság jár el, amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik.

Oktatási megjegyzés: Céges szerződésnél ez gyakori lehet, fogyasztói ügyletnél viszont a fogyasztó jogait korlátozó illetékességi kikötés vitatható lehet.

17. Záró rendelkezések

17.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok irányadók.

17.2. Ha a jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

17.3. A Szolgáltató jogosult egyes szolgáltatásaira különös feltételeket alkalmazni, amelyek eltérés esetén a jelen ÁSZF rendelkezéseivel együtt értelmezendők.

17.4. A Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte, annak rendelkezéseit elfogadta, és tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybevétele a jelen feltételek szerint történik.

Oktatási összegzés

Ez az ÁSZF nem kifejezetten inkorrekt, de több szempontból szolgáltatóbarát és vitatható.

A leginkább „szürkezónás” pontok:

1. az ÁSZF egyoldalú módosítása;
2. automatikus elfogadás további használatával;
3. automatikus előfizetés-megújulás;
4. visszatérítés kizárása megkezdett időszakra;
5. homályos elállási szabály digitális tartalomnál;
6. túl széles felelősségkorlátozás;
7. hozzáférés elvesztése korábban megvásárolt tartalmakhoz;
8. túl tág szolgáltatói fiókelfüggesztési jog;
9. gyenge panaszkezelési vállalások;
10. szolgáltató székhelye szerinti illetékességi kikötés.

Ez a dokumentum jól használható arra, hogy bemutassa: egy ÁSZF lehet úgy is problémás, hogy közben nem tartalmaz nyíltan durva vagy egyértelműen tisztességtelen elemeket.